



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 21000603/2009/CA1

///Paraná, 15 de junio de 2017.

Y VISTOS:

Los presentes autos caratulados: **"SCIPIONE, JORGE HORACIO CONTRA ANSES SOBRE AMPARO POR MORA"**, Expte. N° FPA 21000603/2009/CA1; provenientes del Juzgado Federal N° 2 de Paraná; y,

CONSIDERANDO:

I- Que los presentes actuados son traídos a decisión de este Tribunal en virtud del recurso extraordinario deducido a fs. 102/117 vta. por la parte demandada, contra la resolución de fs. 94/98 rechaza el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada y confirma la resolución de fs. 62 que aplica a la ANSES una multa diaria de pesos cuarenta (\$40,00) en concepto de astreintes; impone las costas a la vencida y regula honorarios.

Quedan los presentes en estado de resolver a fs. 119 vta.

II- Que la recurrente refiere a que la decisión proviene del tribunal superior de la causa y que reviste carácter de sentencia definitiva. Alega que existe cuestión federal en razón de que la sentencia en crisis se aparte de lo dispuesto por el art. 21 de la ley 24.463. Asimismo que es arbitraria por carecer de fundamentación y haberse omitido el tratamiento de cuestiones oportunamente introducidas. Seguidamente, argumenta en torno a las características de las astreintes y concluye solicitando que se conceda el recurso con efecto suspensivo invocando gravedad institucional.

III- a) Que es sabido que el recurso extraordinario resulta inadmisibile contra las resoluciones dictadas con



posterioridad al pronunciamiento de la sentencia definitiva y que tienden a hacerla efectiva (Fallos: 308-122, 983, 1200 y 1372; 311-121 y 1037; 314-1353, entre otros). Este principio admite excepción cuando la resolución impugnada tenga un contenido ajeno al de la sentencia que se ejecuta, implique un ostensible apartamiento de lo resuelto por ella u ocasione un gravamen de imposible reparación ulterior. Ninguna de estas cuestiones se vislumbra en autos.

b) Que respecto del planteo de arbitrariedad deducido, debe tenerse presente que la doctrina sobre arbitrariedad no tiene por objeto corregir sentencias equivocadas o que el apelante considere tales a raíz de su mera discrepancia con lo resuelto, pues son inhábiles para lograr la apertura del recurso extraordinario las objeciones que sólo traducen las divergencias del recurrente con el criterio de valoración y la solución final adoptadas en la sentencia (Fallos 316:420, 308:198, entre otros).

Este Tribunal ha sostenido reiteradamente, con fundamento en la abundante jurisprudencia de la C.S.J.N., que "...la doctrina de la arbitrariedad es de aplicación excepcional y cabe descartarla cuando no media una decisiva carencia de fundamentación en lo resuelto; y que el recurso extraordinario no tiene por objeto abrir una nueva instancia para corregir sentencias equivocadas o que estimen tales según las divergencias del apelante con la interpretación de cuestiones que efectuaron los jueces del litigio..." (Fallos 300:92).

Asimismo, se ha dicho que "el pronunciamiento que contiene fundamentos suficientes de hecho, prueba y derecho común y local al margen de su acierto o error, es





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 21000603/2009/CA1

insusceptible de la tacha de arbitrariedad, si, como sucede en el caso, no media una decisiva carencia de fundamentación" (Fallos 300:300). También, que la Excma. Corte no es una tercera instancia en donde se sometan a estudio los agravios que ya ha tenido el Tribunal de segundo grado en consideración.

De conformidad con lo expuesto, no resulta procedente el remedio intentado contra la resolución recurrida.

IV- Que se imponen las costas a la vencida (art. 70, primer párrafo, del CPCCN).

Por lo expuesto, **SE RESUELVE:**

Declarar la inadmisibilidad formal del recurso extraordinario interpuesto, con costas (art 70, primer párrafo, del CPCCN).

Se constituye el tribunal con los suscriptos de conformidad a lo dispuesto en el art. 109 del RJN.

Regístrese, notifíquese, difúndase a través de la Dirección de Comunicación Pública de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y bajen.

DANIEL EDGARDO ALONSO

CINTIA GRACIELA GOMEZ

ANTE MÍ

HECTOR RAUL FERNANDEZ

SECRETARIO



Fecha de firma: 15/06/2017
Alta en sistema: 19/06/2017
Firmado por: DANIEL EDGARDO ALONSO,
Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ,



#3468051#181266053#20170619082604278